

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 「해양경찰청 경찰착용기록장치 운용규칙」

◇ 제정 이유

- 「경찰관 직무집행법」 및 「경찰착용기록장치 운영 등에 관한 규정」에 따라 경찰공무원이 직무수행 중 경찰착용기록장치 사용 시, 준수사항 등 운용상 필요한 사항을 정함으로써 경찰착용기록장치의 사용으로 인한 국민의 인권보호 및 직무수행의 책임성·투명성을 보장하기 위함임

◇ 주요내용

- 가. 경찰착용기록장치는 직무수행에 필요 최소한으로 사용함으로써 인권 침해 예방을 위한 제반원칙을 규정(안 제3조)
- 나. 경찰착용기록장치 운용기준 및 관리방안을 규정(안 제5조, 제6조, 제7조, 제8조)
 - 1) 근무복, 진압복 등 근무 중 착용하는 복장에 사용하도록 함
 - 2) 경찰착용기록장치의 사용을 마친 경우, 기기와 저장장치를 사용 부서의 장에게 반납토록 의무화함
 - 3) 영상기록은 반드시 영상기록정보 관리시스템에 등록하고, 사용 후에는 관리책임자에게 반납하여 기기와 영상기록의 사적 사용을 방지함
 - 4) 경찰착용기록장치의 고장, 분실 등 사고발생 시, 조치사항을 정함
 - 5) 영상정보, 사용자 정보, 기기정보에 대한 보안대책을 마련하도록 함
 - 6) 영상기록물을 저장·관리할 수 있는 전용 데이터베이스 구축 및 영상기록의 임의 편집을 금하고, 체계적으로 관리하도록 함

다. 경찰착용기록장치 및 사용자 등록사항을 규정(안 제9조, 제10조)

- 1) 경찰착용기록장치와 영상정보를 체계적으로 관리하기 위해 경찰착용기록장치와 사용자를 등록하여 비인가 기기사용을 차단하고 자료접근을 통제하도록 함

라. 영상기록 증거물의 제작·보관 및 봉인 전 시청을 규정(안 제11조, 제12조)

- 1) 영상기록 증거물 제출 시, 2개 제작 후 기록대상자 또는 변호인 앞에서 증거물을 봉인하고, 기록대상자가 기명날인 또는 서명하도록 함
- 2) 제작한 영상기록 증거물을 수사기록에 편철하도록 함
- 3) 영상기록 증거물 봉인 전 기록대상자 또는 변호인이 시청 요구 시 영상기록 증거물을 재생하여 시청하도록 함

마. 경찰착용기록장치에 대한 교육 및 관리책임자 지정을 규정(안 제13조, 제14조, 제15조, 제16조)

- 1) 경찰착용기록장치 사용자는 연 2회 교육을 받도록 의무화 함
- 2) 경찰착용기록장치 사용부서의 장을 관리책임자로 지정하고, 관리책임자는 기록장치의 입·출고를 관리할 담당경찰관을 지정하도록 함
- 3) 서류의 보존기간을 설정함
- 4) 본 규칙의 재검토 기한을 설정함